

0003286-44.2022.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... 28, OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo.

Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Especial, art. 28.

Inocorrência. Conduta típica. Mesmo que assim não fosse, haveria impossibilidade de declaração por Órgão fracionário deste Tribunal, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista na CF/88, art. 97 e à Súmula Vinculante nº 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Vila Mirim, Praia Grande - SP - cep 11705-090

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0003286-44.2022.8.26.0477

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Termo Circunstanciado - 3039915/2021 - 1º Distrito Policial de Praia Grande, 900122/2021 - 1º Distrito Policial de Praia Grande

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

KAUÊ VINÍCIUS ALVES SOUSA

Aos 25 de outubro de 2022, às 14:30h, em razão da pandemia de COVID-19 e dante da impossibilidade de pleno acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta E. Corte, bem como nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente por meio de videoconferência, através do software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Praia Grande - Processo nº 0003286-44.2022.8.26.0477 - 25/10/2022 às 14:30h", sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. João Luciano Sales do Nascimento, MM. Juiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Praia Grande, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Aberta a solenidade, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da D. Representante do Ministério Público, Dra. Mariana da Fonseca Piccinini; do réu KAUÊ VINÍCIUS ALVES SOUSA (P3 Lavínia), acompanhado de sua defensora nomeada Dra. Leonor de Melo Bressane, OAB/SP 399364; das testemunhas de acusação Lenine Miranda Rodrigues e Joab Matheus Sardi de Oliveira.

Iniciados os trabalhos, a palavra à defensora do réu: "MM. Juiz, o réu é inocente,

como se demonstrará no curso da instrução processual". Pelo MM. Juiz foi dito: "Não estando presentes qualquer das situações previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, produzindo-se as provas necessárias". A seguir, procedeu-se à oitiva da testemunha Lenine Miranda Rodrigues e ao interrogatório do réu, por meio de gravação por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. Pela representante do Ministério Público foi dito: "MM. Juiz, desisto da oitiva da testemunha Joab Matheus Sardi de Oliveira". Pelo MM. Juiz foi dito: "HOMOLOGO a desistência do Ministério Público. No mais, não havendo quaisquer outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". Dando prosseguimento aos trabalhos, pelo Ministério Público e pela defensora do réu foram apresentadas alegações finais orais, as quais foram gravadas por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A ação penal é procedente. Positivada a materialidade do crime pelo auto de apreensão e laudo químico-toxicológico encartados aos autos a fls.13 e 29/31. A testemunha Lenine Miranda Rodrigues confirmou a apreensão da droga com o réu, que, em interrogatório judicial, confirmou o fato, que já havia corroborado na fase extrajudicial (fls.10). Diante da quantidade de entorpecente e das circunstâncias apuradas, conclui-se que trazia a droga consigo para uso próprio. No tocante à alegação de inconstitucionalidade e de conduta atípica, não há que se cogitar de insignificância, tal como alvitado pela defesa, porquanto, como é cediço, a norma penal tem por escopo a proteção da saúde pública, tratando-se de crime de perigo abstrato. Observa-se inexistir declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal. Muito embora o Pretório Excelso tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no paradigma RE 635.659/SP, o julgamento permanece suspenso. Enquanto não definida em Plenário, tem-se vigente e presumida a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, até mesmo devido à reserva de Plenário, que impossibilitaria, nessa quadra, o reconhecimento da inconstitucionalidade. Nesse sentido: "CRIME DA LEI Nº11.343/06, ART. 28, OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Especial, art. 28. Inocorrência. Conduta típica. Mesmo que assim não fosse, haveria impossibilidade de declaração por Órgão fracionário deste Tribunal, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista na CF/88, art. 97 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Improvimento". (TJSP; Apelação 0000161-62.2015.8.26.0623; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017). "AÇÃO PENAL. Porte de entorpecentes. Conduta típica. Inexistência de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Reprimenda condizente com condição de reincidente do apelante. Recurso do apelante improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0010508-55.2017.8.26.0019; Relator (a): Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021). Sendo assim, de rigor a condenação. Passo ao cálculo da pena, atentando-me para os ditames da Lei nº 11.343/06. Levando em conta as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal e a regra prevista no art. 42 da novel Lei, sopesando ainda ter o réu confessado a autoria, porém considerando a condição de reincidente (fls.51/52), que se compensam nos termos do Tema 585 do E. STJ, fixo a pena de forma definitiva, à mingua de outras circunstâncias que a aumente ou diminua, em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar KAUÊ VINÍCIUS ALVES SOUSA, à pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, por incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Poderá recorrer em liberdade. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Diante do caráter ilícito do objeto apreendido e da concordância expressa do Ministério Público, comunique-se a autoridade policial, autorizando a destruição do entorpecente. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer da sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados".

A audiência foi gravada por equipamento de filmagem e áudio através do software Microsoft Teams e será armazenada em arquivo de mídia no sistema SAJ, disponível junto ao termo de audiência.

Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência, com a concordância pelas partes e advogados. Por fim, foi salva no sistema SAJ a cópia do presente que oportunamente será assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e disponibilizado nos autos Nada mais. Lido e achado conforme. Eu, Jacqueline Vanzeli Santos, escrevente digitei.

Juiz de Direito: Dr. João Luciano Sales do Nascimento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA